

1506236-67.2019.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... de segurança, que filmou o furto em sua residência. Reconheceu o réu pelas imagens. Disse que soube que o réu era conhecido por diversos furtos pela vila. Disse que foi até o acusado, com a ajuda de alguns amigos, que confessou o furto e afirmou que vendeu os bens para adquirir drogas. Disse que no momento do furto estava dormindo. Seus colegas que conversaram com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506236-67.2019.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506236-67.2019.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2189268/2019 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

MÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, porque, no dia 09 de março de 2019, durante a madrugada, na Rua Ilydia Tadei Martins, 19, Implantação, nesta comarca e cidade de

Sorocaba/SP, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) cd-player da marca Pioneer, avaliado em R\$ 550,00 (quinhentos reais); 02 (dois) auto-falantes de 15 polegadas da marca JBL Selênio, avaliados em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) no total; 02 (duas) cornetas da marca Selênio, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais) no total; 01 (um) autofalante do tipo "Twitter" da marca Selênio, avaliado em R\$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes a vítima Washington Ramos de Oliveira. Foram encartados nos autos: Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Termo de Depoimento e Declarações (fls. 05/06, 07, 11, 28), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 08/10), Auto de Avaliação Indireta (fl. 29), Folha de Antecedentes (fls. 46/48) e Certidões Criminais (fls. 73/74).

Recebida a denúncia (fl. 49/51), o réu não foi localizado (fl. 87), sendo determinada sua citação por edital (fls. 89/90).

O réu foi citado por edital (fls. 102/103 e 119) e decorrido o prazo do edital sem a manifestação da parte, declarou-se suspensos o curso do processo, bem como do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 125/1226).

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fl. 195), apresentou resposta à acusação (fl. 199), sendo revogada a suspensão decretada as fls. 125/126, determinando-se o prosseguimento do feito a partir de 08/09/2022 (fls. 201/202). Foi declarada a revelia do acusado, pois devidamente citado, encontra-se em lugar incerto (fl. 243).

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se a oitiva da vítima e testemunhas arroladas pela acusação. O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas faltantes, o que foi homologado por este Juízo. Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual, nos termos do artigo 402, do C.P.P., as partes nada requereram e, não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa (artigo 403 do CPP) e, em síntese, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Sobre a pena, analisando a folha de antecedentes e a certidão estadual de distribuições criminais em nome do acusado (fls. 46/48 e 73/74), verifica-se que nada obsta a fixação da pena no mínimo legal. Na segunda fase, nada a considerar. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal (crime praticado durante o repouso noturno). Por fim, para a fixação do regime inicial do cumprimento de pena devem ser levadas em conta as circunstâncias acima mencionadas, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Diante do total da pena a ser imposta, bem como da ausência de antecedentes desabonadores, não há óbice para a fixação de regime aberto para o início do cumprimento, concedendo-se o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, observando-se o seu § 2º e o artigo 46 do mesmo diploma legal.

A Defesa requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em caráter subsidiário, requereu sejam considerados os seguintes aspectos a respeito da dosimetria da sanção a ser aplicada: Na primeira etapa, possível a fixação da pena no mínimo legal, porquanto Carlos é primário e portador de bons antecedentes. Ademais, o valor dos bens não era alentado, segundo a própria vítima. Por fim, requer-se a eleição de regime aberto, pois favoráveis as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal (fls. 285/287).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas com o boletim de ocorrência, autos de avaliação indireta, auto de reconhecimento fotográfico e demais documentos juntados aos autos, bem como com a prova oral produzida na instrução criminal.

A vítima Washington Ramos de Oliveira efetuou o reconhecimento pessoal em Juízo, confirmado o realizado em solo policial ao relatar que pelo fato de seu vizinho possuir uma câmera residencial de segurança, que filmou o furto em sua residência. Reconheceu o réu pelas imagens. Disse que soube que o réu era conhecido por

diversos furtos pela vila. Disse que foi até o acusado, com a ajuda de alguns amigos, que confessou o furto e afirmou que vendeu os bens para adquirir drogas. Disse que no momento do furto estava dormindo. Seus colegas que conversaram com o réu. Não teve contato direto com o réu. Quando foi até a delegacia levou as imagens de segurança. O réu antes, estava na casa debaixo de sua, pois reside em um sobrado. Conversou com os vizinhos, que negaram eventual envolvimento no crime, e indicaram e reconheceram Mario como o autor dos fatos. O policial civil que investigou os fatos, contactou o réu, que pelo que sabe no primeiro momento, negou o furto. Não recuperou os bens subtraídos, descritos na denúncia.

O policial civil Fernando Monteiro de Barros relatou que participou pouco da investigação, confirmando o furto, esclarecendo que o réu é conhecido na região como furtador do bairro, sendo certo que troca os bens por drogas, tratando-se de usuário de drogas. Disse que a vítima procurou a delegacia na posse de imagens de segurança de uma casa vizinha. Em conversa com vizinhos locais, chegaram na pessoa do réu, tendo ele confessado posteriormente o crime. Os bens foram vendidos para o consumo pessoal de drogas pelo réu.

No mesmo sentido o depoimento de Richard de Campos Camara, investigador policial, acrescentando que participou da investigação, esclarecendo que atendeu a vítima que detinha as imagens de gravação as quais comprovavam o crime. Verificando a imagem de gravação conseguiram confirmar que a pessoa que cometeu o furto estaria em uma residência próxima ao local dos fatos. Deslocaram-se até à residência supra e, em conversa com os moradores, eles confirmaram que uma pessoa aparentemente alterada, que parecia ter usado drogas, exigiu que usasse o banheiro da casa, utilizando, mesmo contra a vontade deles, tendo se evadido do local posteriormente. Após muita insistência, os moradores indicaram o apelido de Marinho. Em pesquisas aos álbuns criminais, os moradores reconheceram "Marinho" como o autor dos fatos. Foram até a casa do acusado, que confessou os fatos, Inicialmente, Mario quis levá-los até o local onde ele teria comprado as drogas, ficando muito confuso quanto ao local correto. Posteriormente, afirmou que não podia levá-lo até o local correto, pois não podia entregar o traficante, senão seria morto. A vítima quando os procurou com a filmagem, não sabia quem seria a pessoa da gravação; apenas afirmou que acreditava que seria um usuário de droga local, porém não o conhecia. Pelas imagens não dava para identificar a pessoa, pois a qualidade era ruim, apenas dava para ver as roupas do acusado e o trajeto feito por ele. Aparece nitidamente Mário saindo da casa, conversa com algumas pessoas e entra na outra casa, desce a rua, sobe novamente e entra em outra casa e realiza a subtração. Em contato pessoal, o réu confirmou a subtração.

E em Juízo, Mario Rodrigues dos Santos Neto não foi ouvido, pois não localizado. As provas produzidas o incriminam, consoante o depoimento colhido em Juízo pela vítima e pelos agentes da lei.

Diante de tais relatos, forçoso reconhecer que o réu praticou o crime de furto, no período noturno.

Presente a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, haja vista que o furto foi praticado durante a madrugada, quando a vítima encontrava-se dormindo com a família no imóvel, ou seja, durante o repouso noturno, pelo que a pena deve ser agravada de 1/3 (um terço).

No mais, o réu é primário e não possui antecedentes desabonadores, o que justifica a fixação da pena base no mínimo legal.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, aumento a pena de 1/3 (um terço), em razão de o furto ter sido praticado durante o repouso noturno, obtendo a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar, ausentes causas outras que autorizem sua modificação.

Outrossim, adotado o mesmo critério, fixo a correspondente sanção pecuniária em 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com atualização monetária.

Presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, substituo a pena privativa

de liberdade, por duas restritivas de direitos, consoante artigo 44, §2º, do Código Penal, cuja inobservância acarretará a revogação do benefício, hipótese em que o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

A primeira pena restritiva de direito a ser substituída é a prestação pecuniária, prevista no artigo 43, inciso I, do Código Penal, que fixo em 01 (um) salário-mínimo, que deverá ser entregue a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada no Juízo da Execução.

A segunda pena restritiva de direitos a ser substituída é prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em local a ser estabelecido também no Juízo da Execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu MÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual substituo por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, que deverá ser entregue a entidade pública ou privada, com destinação social e prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em local também a ser fixado no Juízo da Execução, cuja inobservância acarretará a revogação do benefício, hipótese em que o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto e, ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária, como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal. As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, estando suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública. P.R.I. e C.

Sorocaba, 30 de novembro de 2022.

MARGARETE PELLIZARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA